

山东省工商行政管理局 行政处罚决定书

鲁工商公处字〔2018〕第1号

当事人：

1、山东东亚金星家居有限公司

统一社会信用代码：9137010572386673XB

类型：有限责任公司

法定代表人：侯广鑫

注册资本：600 万人民币

成立日期：1998 年 4 月 3 日

住所：济南市北园大街 406 号

经营范围：家具、家具材料、建筑装饰材料、灯具、工艺品的批发、零售；场地承租；物业管理；企业管理咨询；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、山东银座家居有限公司

统一社会信用代码：91370105748984353W

类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：张庆胜

注册资本：1000 万元

成立日期：2003 年 4 月 15 日

住所：济南市天桥区北园大街 408 号

经营范围：食品的销售，木材销售及加工（以上经营范围凭许可证经营）；建筑材料、装饰材料、家具、厨房用品、卫生洁具、灯具、五金交电、家用电器、非专控通讯器材、床上用品、针纺织品、日用品、工艺品、健身器材、汽车美容用品的批发、零售；场地租赁；家庭服务；物业管理服务（凭资质证经营）；停车场服务；企业管理咨询；国内广告业务；仓储服务（不含危险化学品及易制毒化学品）；室内外装饰装修工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、山东银座家居有限公司博览中心

统一社会信用代码：91370105553739489W

类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股）

负责人：蓝中青

成立日期：2010 年 7 月 5 日

营业场所：济南市天桥区北园大街 419 号

经营范围：建筑材料、装饰材料、家具、厨房用品、卫生洁具、灯具、五金交电、家用电器、非专控通讯器材、床上用品、针纺织品、日用品、工艺品、健身器材、汽车美容用品的批发、零售；场地租赁；家庭服务；物业管理服务（凭资质证经营）；停车场服务；企业管理咨询；国内广告业务；仓储服务（不含危险化学品及易制毒化学品）；室内外装饰装修工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、济南红星美凯龙世博家居生活广场有限公司

统一社会信用代码：91370100780627794Q

类型：其他有限责任公司

法定代表人：车建兴

注册资本：10260 万元

成立日期：2006 年 1 月 19 日

住所：济南市天桥区北园大街 225 号山东石材市场 E 区 1 号

经营范围：物业管理（凭资质证经营）；批发、零售：家具、装饰材料、金属材料、普通机械、五金交电、化工产品（不含危险品）、百货、针纺织品、日用品（除烟花爆竹）、计算机及软件、办公用品、工艺品、健身器材、家用电器；场地租赁服务；进出口业务；企业管理咨询；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、济南宏吉达家居有限公司

统一社会信用代码：91370105689805182B

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：徐良华

注册资本：1000 万元

成立日期：2009 年 6 月 17 日

住所：济南市天桥区水屯路 96 号

经营范围：建材、家具的批发、零售；开办市场；物业管理；场地租赁；停车场服务；国内广告业务；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、济南居然之家家居建材市场物业管理有限公司

统一社会信用代码：913701056846670329

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李占峰

注册资本：5000 万元

成立日期：2009 年 3 月 9 日

住所：济南市天桥区历山北路 123 号

经营范围：物业管理（凭资质证经营）；仓储服务（不含危险化学品及易制毒化学品仓储）；房屋租赁；企业管理咨询；提供展览展示服务；国内广告业务；停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2016 年初，本局检查过程中发现《齐鲁晚报》等媒体报道，六家当事人签订协议准备联合阻止场内商户外出参加第三方展销会，本局予以高度重视。2016 年 3 月 14 日，济南市工商局也向本局报告称，六家当事人涉嫌达成联合抵制交易的垄断协议，本局随即进行了初步核查。2016 年 7 月 27 日，本局根据《中华人民共和国反垄断法》《工商行政管理机关查处垄断协议、滥用市场支配地位案件程序规定》，将前期核查情况书面报工商总局，2016 年 8 月 31 日，工商总局授权本局查办该案。2016 年 10 月 14 日，经本局机关负责人批准，本局正式立案调查。

经查，2015 年底，六家当事人的负责人聚餐时，一致认为目前第三方营销平台已经严重影响济南家居商场的正常经营。2016 年 1 月，六家当事人经过协商，以规范经营秩序、保护消费者权益为理由，由山东东亚金星家居有限公司起草，联合签订了《告全体商户书——关于各大家居商场严禁商户参与各类商场外销售活动的通知》（以下简称“《告全体商户书》”），其主要内容包括“自

2016年4月1日起，严禁所有商户参与此类由各媒体各网站及第三方营销平台组织的所有商场外销售活动，一经发现，各家居商场均将严肃查处，并将联合采取有效措施直至清除出场”。为及时制止该协议的实施，2016年3月29日，本局与济南市工商局执法人员对六家当事人进行了行政约谈，要求其依法经营，于2016年4月1日前废止《告全体商户书》。行政约谈后，六家当事人向本局报送了整改报告，并废止了《告全体商户书》。

上述事实主要有以下四组证据证实：

证据一：当事人营业执照（副本），证明当事人主体资格；

证据二：当事人法人代表身份证复印件、当事人授权委托书、被委托人身份证复印件，证明当事人法人代表、被委托人身份资格；

证据三：《告全体商户书—关于各大家居商场严禁商户参与各类商场外销售活动的通知》，证明当事人达成垄断协议；

证据四：《告全体商户书》作废声明、当事人整改报告、当事人场内各商户签字回执、当事人法人代表或被委托人的询问笔录、当事人场内商户调查问卷，证明当事人未实际实施垄断协议。

以上有关证据，已由当事人或相关责任人签字或盖章确认并查证属实。

2017年9月26日、27日，本局分别向六家当事人直接送达了《山东省工商行政管理局行政处罚听证告知书》，当事人均提出了听证申请。经六家当事人申请，本局政策法规处延期至2017年12月19日举行听证会。听证会上，案件调查人员对六家当事人涉嫌违法的事实、证据、依据及行政处罚建议进行了陈述，六

家当事人及其委托代理人提出了证明自己主张的证据，并进行了陈述、申辩，案件调查人员与六家当事人及其委托代理人进行了互相辩论。听证会后，本局政策法规处出具《听证报告》，认为该案程序合法，事实清楚，证据充分，适用法律准确，处罚适当。

本局认为，六家当事人营业范围涉及家具、建筑装饰材料、灯具、工艺品的批发、零售，场地承租等业务，处于同一地域范围内，在产品特性方面具有明显的可替代性，具有直接的竞争关系。各媒体、各网站及第三方营销平台中，众多经营者的经营范围与六家当事人的经营范围存在重合的业务，在产品特性方面具有可替代性，具有竞争关系。因此，六家当事人之间，六家当事人与各媒体、各网站及第三方营销平台中的同种业务经营者，是《中华人民共和国反垄断法》所指的具有竞争关系的经营者。

我国法律支持和鼓励市场主体之间依法自由平等竞争，反对各种妨碍市场竞争的垄断和不正当竞争行为，《中华人民共和国反垄断法》保护的亦是市场公平竞争。六家当事人和各媒体、各网站、第三方营销平台应以合法经营维护市场竞争秩序，均有公平获取与相关商户交易的机会，相关商户也应具有合法选择多种方式宣传、销售商品的权利。六家当事人的联合限制行为，其表象是为了规范经营秩序，但实际上阻碍了各媒体、各网站、第三方营销平台与相关商户之间的正常交易，同时限制了相关商户自由选择交易对象的权利，影响了消费者自由选取商品的便利性，因此，该行为实质上是六家当事人达成联合排除、限制竞争的垄断行为。

综上，本局认为，六家当事人的行为违反了《中华人民共和国

《中华人民共和国反垄断法》第十三条第一款第（五）项“联合抵制交易”和《工商行政管理机关禁止垄断协议行为的规定》第七条第一款第（三）项“联合限定特定经营者不得与其具有竞争关系的经营者进行交易”的规定。

当事人达成垄断协议后，经本局行政约谈，他们对违法行为进行了整改，及时废止了《告全体商户书》，并未实际实施垄断协议。因此，本局按照《中华人民共和国反垄断法》第四十六条第一款“尚未实施所达成的垄断协议的，可以处五十万元以下的罚款”的规定，决定对当事人处罚如下：

1. 山东东亚金星家居有限公司，处以罚款 100,000.00 元；
2. 山东银座家居有限公司，处以罚款 100,000.00 元；
3. 山东银座家居有限公司博览中心，处以罚款 100,000.00 元；
4. 济南红星美凯龙世博家居生活广场有限公司，处以罚款 100,000.00 元；
5. 济南宏吉达家居有限公司，处以罚款 100,000.00 元；
6. 济南居然之家家居建材市场物业管理有限公司，处以罚款 100,000.00 元。

当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起十五日内，到本局开具《山东省非税收入通用票据》，通过山东省政府非税收入代收银行缴纳罚款。当事人逾期不履行行政处罚决定的，本局将按照《行政处罚法》第五十一条规定，依法采取下列措施：（一）到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款；（二）申请法院强制执行。

当事人如不服本行政处罚决定，可自收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向国家工商行政管理总局或山东省人民政府申请行政复议，也可自收到本行政处罚决定书之日起六个月内，向济南市历下区人民法院提起诉讼。复议、诉讼期间，本处罚决定不停止执行，法律另有规定的除外。

依据《企业信息公示暂行条例》等有关规定，当事人应当自受到行政处罚的信息形成之日起 20 个工作日内，通过企业信用信息公示系统向社会公示，未及时履行公示义务的，本局责令限期履行，限期内仍不履行的，列入经营异常名录，通过企业信用信息公示系统向社会公示。

山东省工商行政管理局

2018 年 3 月 21 日

主送：山东东亚金星家居有限公司、山东银座家居有限公司、山东银座家居有限公司博览中心、济南红星美凯龙世博家居生活广场有限公司、济南宏吉达家居有限公司、济南居然之家家居建材市场物业管理有限公司。

本局：局领导，公平交易局、法规处、办公室，存档。
